



P U T U S A N

Nomor 1805 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOSEPH AIDARSJAH bin SOETOJO SIDIK;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/8 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Semeru, Gang III, Nomor 42, RT 003
RW 010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu,
Kota Batu atau Jalan Brigjen Slamet Riadi,
Nomor 89A, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 4 Juni 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH AIDARSJAH bin SOEJOTO SIDIK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSEPH AIDARSJAH bin SOEJOTO SIDIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Surat Somasi/Peringatan Ke-2 dari Maharaja Law Office yakni Saudara Dodi Irawan, S.H., dan Adi Amarullah, S.H., selaku Penerima Kuasa dari Saudara JOSEPH AIDARSJAH kepada Owner/Jajaran *Management* Golden Hills By Golden Tulip Batu yang dahulu Ubud Hotel Batu, tertanggal 27 Mei 2024, tembusan Walikota Batu;

Dikembalikan kepada Saksi Elviati;

- 1 (satu) lembar disposisi asli dari Kepala DPMPTSP Kota Batu kepada Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar disposisi asli dari Walikota Batu Kepada Kadis PMPTS;
- 1 (satu) lembar disposisi asli diteruskan kepada Dian Fachroni, S.E., M.SE., M.A.;
- Somasi asli ke-2 dari Maharaja Law Office tertanggal 27 Mei 2024, tembusan Walikota Batu;

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Priambodo;

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Agenda Surat Keluar Masuk, Surat Masuk Walikota/Sekda tanggal 27 Maret sampai dengan 14 Juni 2024 yang dileges;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat-surat masuk yang dileges;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pid.B/2025/PN
Mlg tanggal 12 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH AIDARSJAH bin SOEJOTO SIDIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengaduan secara fitnah" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Surat Somasi/Peringatan Ke-2 dari Maharaja Law Office yakni Saudara Dodi Irawan, S.H., dan Adi Amarullah, S.H., selaku Penerima Kuasa dari Saudara JOSEPH AIDARSJAH kepada Owner/Jajaran *Management* Golden Hills By Golden Tulip Batu yang dahulu Ubud Hotel Batu, tertanggal 27 Mei 2024, tembusan Walikota Batu;Dikembalikan kepada Saksi Elviati;
 - 1 (satu) lembar disposisi asli dari Kepala DPMPSTP Kota Batu kepada Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1 (satu) lembar disposisi asli dari Walikota Batu Kepada Kadis PMPTS;
 - 1 (satu) lembar disposisi asli diteruskan kepada Dian Fachroni, S.E., M.SE., M.A.;
 - Somasi asli ke-2 dari Maharaja Law Office tertanggal 27 Mei 2024, tembusan Walikota Batu;Dikembalikan kepada Saudara Tauchid Bhaswara Kawasa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Agenda Surat Keluar Masuk, Surat Masuk Walikota/Sekda tanggal 27 Maret sampai dengan 14 Juni 2024 yang dileges;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat-surat masuk yang dileges;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1155/PID/2025/PT SBY tanggal 28 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa JOSEPH AIDARSJAH bin SOEJOTO SIDIK tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pid.B/2025/PN Mlg, tanggal 12 Juni 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pid.B/2025/PN Mlg *juncto* Nomor 1155/PID/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pid.B/2025/PN Mlg *juncto* Nomor 1155/PID/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Agustus 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada 27 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu pada tanggal 7 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya agar menjatuhkan putusan sesuai tuntutan atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan sesuai putusan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang pada pokoknya putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, tidak terbukti sesuai fakta hukum Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan dan setidaknya meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan kasasi terkait berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan terkait dengan penilaian atas pembuktian hasil persidangan bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa alasan kasasi kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbuktinya tindak pidana “Pengaduan secara fitnah” dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak salah menerapkan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan cermat, selain itu *judex facti* telah mengadili berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ditemukan fakta hukum yang relevan sebagai berikut:
 - Bahwa pada akhir tahun 2022 ada komunikasi antara Terdakwa dengan pihak Golden Hills yaitu Saksi Haidori dan Saksi Ruth terkait dengan penawaran 3 (tiga) tanah dan bangunan milik Terdakwa dengan nilai untuk 3 (tiga) tanah dan bangunan milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Karena penawaran dengan jumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang kemudian pihak manajemen Hotel Golden Hills menyampaikan agar dilakukan *appraisal* terlebih dahulu untuk menentukan nilai dari 3 (tiga) tanah dan bangunan tersebut yang kemudian pihak manajemen Hotel Golden Hills menghubungi Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain untuk melakukan *appraisal* dengan biaya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan *appraisal*, hadir Saksi Elwin Sukisworo selaku pihak dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain, Saksi Anggoro dan Saksi Ruth selaku perwakilan dari pihak Hotel Golden Hills dan Terdakwa yang pada saat itu telah mendapatkan ijin dari Terdakwa untuk melakukan *survey* dalam rangka *appraisal* dari 3 (tiga) tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa kemudian diperoleh hasil atas penilaian *appraisal* tanah dan bangunan tersebut bernilai Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pada penyerahan hadir Terdakwa, Saksi Ruth, dan Saudara Zaki;
 - Bahwa setelah perolehan hasil atas penilaian *appraisal* tersebut, tidak ada komunikasi kembali antara Terdakwa dan pihak Hotel Golden Hills yang kemudian Terdakwa menyewa pengacara yang kemudian atas saran dari pengacara Terdakwa, agar dibuat surat somasi kepada pihak Hotel Golden Hills dengan tujuan agar pihak Hotel Golden Hills datang menemui Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi ke-1 dan surat somasi ke-2 kepada *owner*/jajaran manajemen Golden Hills by Golden Tulip Batu dengan isi somasi yang menyangkut dengan:
 - a. Adanya cacat prosedur atas proses pengurusan penerbitan ijin;
 - b. Tidak ada ijin untuk melakukan pembangunan bangunan berupa penambahan lantai yang sebelumnya 6 (enam) lantai menjadi 8 (delapan) lantai;
 - c. Tidak ada ijin untuk melakukan *appraisal* penilaian aset atas 3 (tiga) lahan dan bangunan;
- Bahwa isi dari surat somasi berupa ijin *appraisal*, penambahan lantai, dan IMB, Terdakwa sampaikan kepada Saksi Dodi Irawan untuk dibuat surat somasi kesatu dan kedua yang kemudian dibaca dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran dari proses pengurusan penerbitan ijin hotel dan hanya mendengar informasi dari Saksi Haidori;
- Bahwa terkait isi surat somasi berupa tidak ada ijin untuk melakukan penambahan lantai, Terdakwa melakukan pengecekan dengan melihat secara langsung jumlah lantai serta Terdakwa juga melihat melalui Google Hotel Golden Hills by Golden Tulip;
- Bahwa somasi ke-2 tersebut ditembuskan kepada Walikota Batu, yang kemudian atas adanya somasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan dilakukan disposisi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu yang kemudian Saksi Syaiful Anwar bersama-sama dengan Saksi Bambang Priambodo datang untuk melakukan tinjauan lapangan ke Hotel Golden Hills untuk menindaklanjuti perihal kesesuaian bangunan dengan IMB;
- Bahwa peninjauan lapangan yang dilakukan dengan meninjau kesesuaian IMB yang ada diarsip DPMPTSP dengan bangunan gedung dari jumlah titik yang ada di gambar dan disesuaikan dengan yang dilihat pada lokasi dan diperoleh hasil bahwa bangunan masih sesuai dengan IMB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haidori yang bersesuaian

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025



- dengan keterangan Saksi Ruth, Saksi Anggara, dan Saksi Syaiful bahwa bangunan Hotel Golden Hills memiliki 6 (enam) lantai dan tidak ada pembangunan berupa penambahan lantai namun hanya melakukan renovasi dari model bergaya Bali menjadi bergaya *modern*;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat dilakukan *appraisal*, hadir perwakilan dari pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain, perwakilan dari pihak Hotel Golden Hills dan Terdakwa sendiri yang pada saat itu telah mendapatkan ijin dari Terdakwa untuk melakukan survey dalam rangka *appraisal* dari 3 (tiga) tanah dan bangunan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan kebenaran isi dari somasi yang telah dikirim melalui Kuasa Hukum Terdakwa berupa somasi ke-1 dan somasi ke-2 yang telah ditembuskan kepada Walikota Batu;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Elviati dan Saksi Ruth, dampak dari adanya surat somasi ke-2 yang ditembuskan kepada Walikota Batu, muncul pemberitaan buruk dengan pencarian menggunakan nama Hotel Golden Hills;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi ke-2 kepada *owner*/jajaran manajemen Golden Hills by Golden Tulip Batu dengan isi somasi sebagaimana tersebut di atas, dimana somasi tersebut ditembuskan ke Walikota Batu yang kemudian atas adanya somasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan dilakukan disposisi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu yang kemudian Saksi Syaiful Anwar bersama-sama dengan Saksi Bambang Priambodo datang untuk melakukan tinjauan lapangan ke Hotel Golden Hills untuk menindaklanjuti perihal kesesuaian bangunan dengan IMB. Peninjauan lapangan yang dilakukan dengan meninjau kesesuaian IMB yang ada di arsip DPMPTSP dengan bangunan gedung dari jumlah titik yang ada di gambar dan disesuaikan dengan yang dilihat pada lokasi dan diperoleh hasil bahwa bangunan masih sesuai dengan IMB. Terkait tidak adanya izin untuk melakukan penilaian aset Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat dilakukan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

appraisal, hadir perwakilan dari pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain, perwakilan dari pihak hotel Golden Hills dan Terdakwa sendiri yang pada saat itu telah mendapatkan ijin dari Terdakwa untuk melakukan *survey* dalam rangka *appraisal* dari 3 (tiga) tanah dan bangunan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah muncul pemberitaan buruk dengan pencarian menggunakan nama Hotel Golden Hills. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama Pasal 317 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang menyatakan terbutunya dakwaan Alternatif Pertama telah tepat;

- Bahwa dengan memperhatikan pasal dakwaan yang terbukti, dan keadaan yang melingkupi perbuatan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah dipandang adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATU** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa JOSEPH AIDARSJAH bin SOETOJO SIDIK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **24 Oktober 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1805 K/Pid/2025